

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מרב מיכאלי
משה גפני

4987/25/פ

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – זכאות לטיפול פסיכולוגי), התשפ"ה-2024

1. תיקון סעיף 3 בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970¹, בסעיף 3, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בכל דין, מי שמוכר כנפגע יהיה זכאי לקבל טיפולים פסיכולוגיים ככל הדרוש לשיבה לתפקוד מיטבי, גם אם לא נקבעה לו דרגת נכות לפי סעיף 5, ובלבד שהטיפול הפסיכולוגיים נדרשים כדי לסייע לו בהתמודדות עם ההשלכות הנפשיות של פגיעת האיבה."

דבר ה ס ב ר

נוכח מתקפת הטרור הגדולה והמחרידה בתולדות ישראל והצורך של שורדות ושורדי אירועי טבח 7 באוקטובר 2023 לקבלת טיפול נפשי, מתברר ביתר שאת חוסר ההתאמה הקיצוני הקיים בין צרכי נפגעות ונפגעי פעולות איבה ובין המענה שמסופק להם כיום. שורדים רבים דיווחו על קשיים חמורים במענה הפסיכולוגי הניתן להם, במיוחד מכיוון שמספר הטיפולים הנפשיים המוצע להם מוגבל ל-36 טיפולים בלבד שאינם מספיקים כדי לחזור לתפקוד.

הוועדה הציבורית למתן סיוע לנפגעי אירועי אוקטובר 2023 המליצה להרחיב את המענה הקיים ולהבטיח תמיכה נוספת לנפגעים, כדי לספק להם את התמיכה הנפשית הנדרשת באופן הולם. ההמלצה ראויה אך יש לוודא שהיא מתקיימת ושהיא חלה לא רק על אירועי ה-7 באוקטובר, אלא על כל נפגעות ונפגעי האיבה אשר נושאות ונושאים עמם את הטראומה.

לכן, מוצע לתקן את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, ולקבוע כי מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה יהיו זכאים לקבל טיפול פסיכולוגי ללא דרישה להכרה בנכות פיזית או נפשית לפי החוק.

תיקון זה יאפשר לנפגעות ולנפגעים לקבל את התמיכה הנפשית הנדרשת. הרחבת המענה יסייע בשיקום הנפגעים ובהחזרת תחושת הביטחון והיציבות לחייהם. בנוסף יצוין כי שיקום נפגעות ונפגעי פעולות איבה הוא לא רק חובה מוסרית של המדינה כלפי האזרחית או האזרח אלא אינטרס חברתי ראשון במעלה ולא פחות מכך, אינטרס משקי-כלכלי של שמירה על חברה בריאה המשליכה ישירות על תוצר לאומי גבוה יותר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

” בחשוון התשפ”ה (11.11.2024)